

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 936 - 937/2531 บริษัท พิพัทธ์ประกันภัย จำกัด กับพวก

โจทก์

นายกำเนิด น้อยทวี กับพวก

จำเลย

บริษัท พิพัทธ์ประกันภัย จำกัด ที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

นายสมหวัง รัตนะ ที่ 2 โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 175

ความว่า โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ได้ยื่นฎีกาไว้ แต่ไม่สามารถส่งสำเนาฎีกาให้แก่จำเลยที่ 1 ได้จึงไม่ประสงค์ที่จะฎีกาในส่วนของจำเลยที่ 1 ขออนุญาตฎีกาเฉพาะจำเลยที่ 1 ไปรตอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกันโดยเรียกชื่อคู่ความถือตามสำนวนแรกเป็นหลัก

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้จำเลยที่ 2 เป็นเงิน 80,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระครบถ้วนให้แก่จำเลยที่ 2 คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 162,166)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้โจทก์ทั้งสองถอนฎีกาเฉพาะจำเลยที่ 1 ได้

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้โจทก์ทั้งสองถอนฎีกาเฉพาะจำเลยที่ 1 ได้

(สหัช สิงหวิริยะ-ดำริ ศุภปิโรจน์-ขวลิต นราลัย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ